

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2465/2537

กรมสรรพากร
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

ป.ร.ฎ. มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 76 ทวิ

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

การที่จะให้ลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อรับผิดชอบตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคแรก นั้น เจ้าพนักงานประเมินจะต้องเรียกบุคคลผู้ต้อง
รับผิดชอบได้สอบสวนแล้วแจ้งจำนวนเงินที่ประเมินไปยังบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบ ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 19,20 ก่อน เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตาม
ความในวรรคสาม เมื่อโจทก์ไม่ได้เรียก ด. ไปได้สอบสวนและแจ้งการประเมินดังกล่าว
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ด. ให้ต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และ
ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกัน ด. ด้วย ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอัน
เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า นายเดเนียล เจ.วาร์ด มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้
ทำการติดต่อให้กับบริษัทเกรตอีสเทิร์นดริลลิง แอนด์เซอว์วิส อิงค์ จึงเป็นตัวแทน

ของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ ให้แก่โจทก์แต่โจทก์ไม่สามารถบังคับเอาจากนายเด
เนียล เจ.วาร์ด ได้ จึงขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันนายเดเนียล เจ.วาร์ด
ชำระค่าภาษีอากรดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรค
แรก บัญญัติไว้ว่า "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่าง
ประเทศ มีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยให้ถือว่าบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และให้ถือว่าบุคคลผู้
เป็นลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อเช่นว่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่กล่าวแล้ว"

วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้จะอุทธรณ์
การประเมินก็ได้" เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติดังกล่าวในวรรคแรกประกอบวรรคสาม
แล้วเห็นได้ว่า การที่จะเรียกให้ลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อรับผิดชอบ
ตามความในวรรคแรกนั้นเจ้าพนักงานประเมินจะต้องดำเนินการตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 19 และ 20 ก่อน กล่าวคือ จะต้องเรียกบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบตามความ

ในวรรคแรกมาไต่สวนแล้วแจ้งจำนวนเงินที่ประเมินไปยังบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบ เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามความในวรรคสามก่อน ในคดีนี้จากพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ปรากฏว่าได้มีการเรียกนายเดเนียล เจ.วาร์ด ไปไต่สวนและแจ้งการประเมินไปยังนายเดเนียล เจ.วาร์ด แต่อย่างใด โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องนายเดเนียล เจ.วาร์ด ให้ต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ และย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันนายเดเนียล เจ.วาร์ด ให้ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวและวินิจฉัยมาในชั้นศาลภาษีอากรกลางศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-เจริญ นิลเอสงฆ์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ